Séance n° 2
L'organisation juridictionnelle

Responsable du cours : Mme. M. Larouer

Équipe pédagogique : L. Carné, M. Brunet, C. Gaich, C. Jacquart, M. Moinier, J. Morin, S. Nguema Makan

Objectifs de la séance :

Cette séance a pour objectif de permettre de :

- Poursuivre la découverte du langage juridique, spécialement de l'organisation juridictionnelle et des mécanismes de recours (exercice n° 1) ;
- Maîtriser les compétences des différentes juridictions et leur place dans la hiérarchie juridictionnelle (exercice n° 2)
- Procéder à une première approche de la méthode du cas pratique (exercice n° 3).

Contenu de la séance : que devez-vous préparer ?

- exercice n° 1 : Rechercher des définitions
- exercice n° 2 : Remplir le schéma figurant p. 3 et expliquez quels sont les différents niveaux observables sur ce schéma

(Pour vous aider, http://www.justice.gouv.fr)

- exercice n° 3 : Résoudre les cas pratiques à l'aide de la méthode présentée dans la plaquette de la séance n°1 et par le chargé de TD

Travaux Dirigés d'Introduction au droit privé 2026-2027

Séance n° 2

Exercice n° 1 : Rechercher les définitions des termes suivants :

Acte mixte

Compétence matérielle

Compétence territoriale

Compétence générale

Compétence exclusive

Compétence spéciale

Taux de compétence

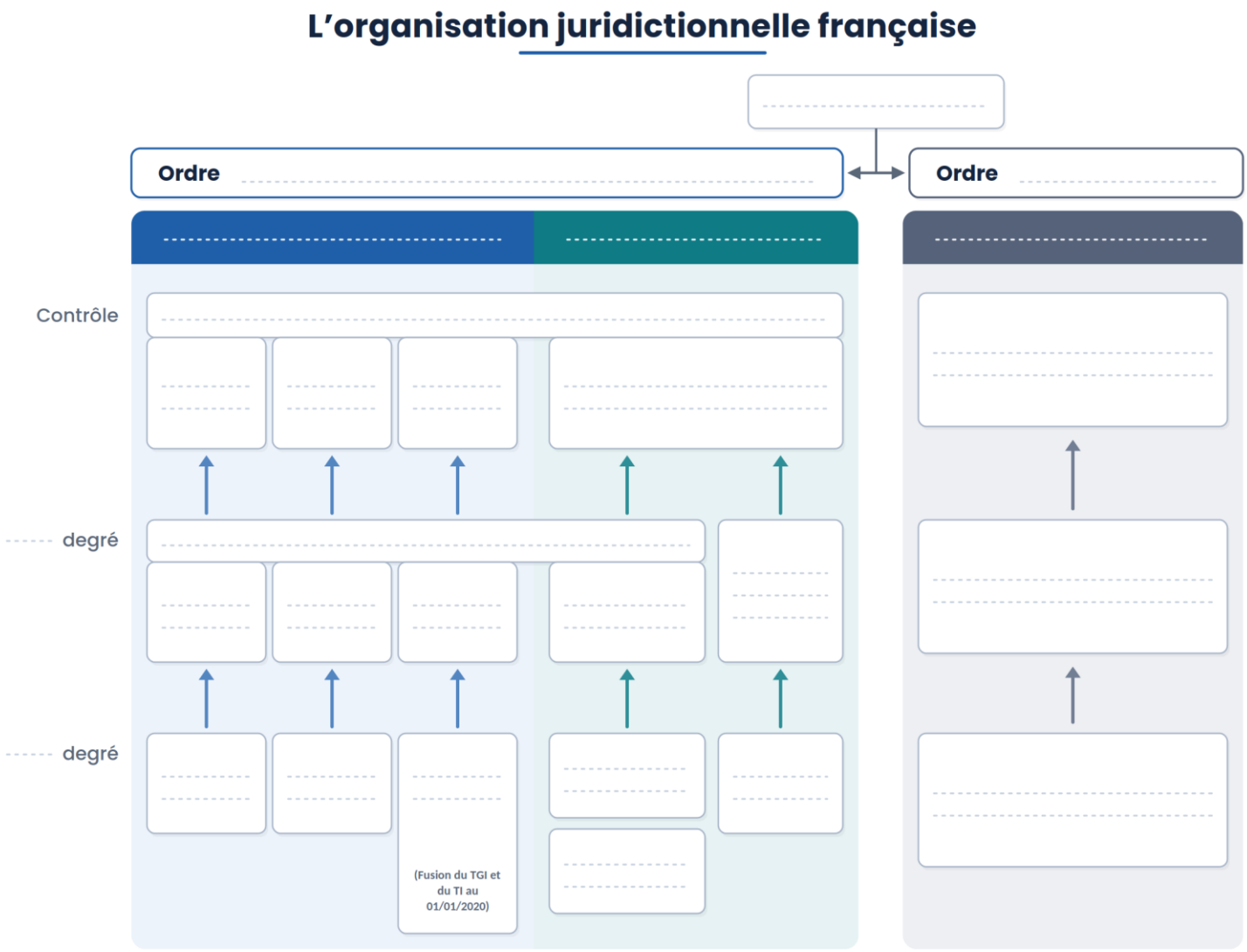
Taux de ressort

Premier ressort

Premier et dernier ressort

Ressort

Exercice n° 2 : Remplir le schéma figurant à la page suivante et expliquez quels sont les différents niveaux observables sur ce schéma


L'organisation juridictionnelle française
Ordre
Ordre
Contrôle
degré
degré
(Fusion du TGI et du TI au 01/01/2020)

Exercice n° 3 : Résoudre les cas pratiques suivants (au nombre de 3) en suivant les consignes indiquées



⚠ **Point important**

Il ne s'agit pas de résoudre le litige au fond, mais seulement de déterminer la juridiction compétente.

Pour déterminer la juridiction compétente : à l'aide du cours et en respectant la méthodologie du cas pratique (**syllogisme**), répondez aux questions en suivant cet ordre :

- Quel est l'**ordre de juridiction** compétent (judiciaire ou administratif) ?
- Quelle est la juridiction **matériellement** compétente (compétence matérielle) ?
- Quelle est la juridiction **territorialement** compétente (compétence territoriale) ?

Cas n° 1 – Le festival contrarié

Carla préside l'association « Les Rencontres occitanes », qui organise chaque année un festival de musique gratuit sur une place publique de Toulouse. Le festival doit se tenir dans trois semaines et les artistes sont déjà engagés.

Par un arrêté du 2 septembre, le maire de Toulouse refuse à l'association l'autorisation d'occuper temporairement le domaine public, en invoquant des « impératifs d'ordre public et de fluidité de la circulation ». Sans cette autorisation, le festival ne peut pas se tenir. Carla souhaite agir en justice.

Pour vous aider, voici quelques questions à se poser : *Quel est l'acte en cause ? Quelle est sa nature juridique ? De quel ordre de juridiction ce litige relève-t-il ? Sur quel fondement ? Comment se nomme le recours que Carla souhaite engager ? Recherchez et lisez l'article L. 521-1 du Code de justice administrative. Expliquez l'intérêt de ce texte pour Carla.*

Cas n° 2 – Le vélo d'occasion

Le 3 mars dernier, Camille, domiciliée à Toulouse, a acheté un vélo à assistance électrique d'occasion à Nicolas, domicilié à Albi, pour la somme de 1 400 euros. Il s'agit d'une vente entre particuliers, conclue et exécutée au domicile de Nicolas.

Deux mois plus tard, la batterie cesse définitivement de fonctionner. Un réparateur atteste qu'elle était déjà hors d'usage au jour de la vente. Nicolas refuse tout remboursement. Camille souhaite obtenir la restitution du prix.

Cas n° 3 – À la sortie du concert

Samedi dernier, à la sortie d'un concert donné au Zénith de Toulouse, trois spectateurs ont été interpellés par les services de police, sur place, à l'issue d'une soirée particulièrement agitée.

Antoine, domicilié à Muret, a donné un violent coup de pied dans une corbeille de propreté appartenant à la commune, qui s'est cabossée. Les services municipaux évaluent le dommage à 80 euros.

Rémi, domicilié à Bordeaux, a profité de la bousculade pour s'emparer du téléphone portable qu'une spectatrice avait glissé dans la poche arrière de son pantalon.

Diane, domiciliée à Toulouse, a arraché le sac à main d'une passante après l'avoir menacée avec un couteau.

***Remarque** : recherchez dans le Code pénal l'infraction commise par chacun d'eux, la placer dans une catégorie (contravention, délit ou crime) en utilisant le syllogisme pour ensuite déterminer la compétence juridictionnelle (là encore sous la forme du syllogisme).*